

Shairiel ikhwan bin Shamsul Ikhwan
lwn
Natassha Lyea Humphreys binti Abdullah

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes
Permohonan Semakan No. 2503-A0010-433-0019.R5, YAA Dato'
Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor
Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) dan YA Datuk Haji Mohd
Nadzri bin Abdul Rahman (Panel),
Pada 20 Jun 2025M Bersamaan 23 Zulhijjah 1446H]**

Peguam Syarie:

Pemohon: *Pn. Wan Rosmawati bt. Wan Ali daripada Tetuan Wan
Rosmawati & Associates*

Responden:- *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan permohonan semakan terhadap keputusan kes Ubah Perintah Interim Hadhanah yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada tarikh 25.2.2025 dalam kes Permohonan No.: 2411-H0610-433-0692).

[2] Permohonan semakan ini difailkan bagi mendapatkan perintah bagi sebagaimana berikut:

1. Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor di dalam Permohonan No. 2411-H0610-433-0692 bertarikh 25 Februari 2025 khususnya bagi klausa No. 4. 5 dan 6 dan

mengekalkan Perintah asal dalam Permohonan No.: 2307-H0410-431-0547 bertarikh 24 Jun 2024 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan atau;

2. Mahkamah menyemak dan mengakaskan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor di dalam Permohonan No. 2411-H0610-433-0692 bertarikh 25 Februari 2025 khususnya bagi klausa No. 4, 5 dan 6 kepada *“Mahkamah memerintahkan Responden selaku bapa kandung diberikan akses bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada setiap bulan dan membenarkan juga Responden bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha sekurang-kurangnya di ambil sehari sebelum hari raya dan dipulangkan pada hari raya ke-3 sebelum jam 9.00 malam”*.
3. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan supaya Mahkamah Tinggi Syariah meminda arahan/perintah bertarikh 25hb Februari 2025 tersebut demi keadilan sepertimana selari dengan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
4. Apa-apa perintah lain yang difikirkan sesuai dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan Pemohon atas alasan-alasan seperti berikut:

1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila gagal meneliti niat sebenar Responden yang telah menyalahgunakan proses undang-undang untuk menafikan hak bermalam Pemohon dengan anak tersebut iaitu dengan meluluskan sepenuhnya permohonan Responden dan menafikan hak bermalam Pemohon dengan anak tersebut dalam kes Permohonan No.:2411-H0610-433-0692 (Ubah Perintah Interim Hadhanah), sedangkan tiada perubahan matan yang memerlukan perintah interim hadhanah dalam kes Permohonan No.: 2307-H0410-431-0547 (Interim Hadhanah) diubah.
2. YA Hakim Bicara dalam kes Permohonan Ubah Perintah Interim Hadhanah telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila membenarkan keseluruhan permohonan Responden berdasarkan dakwaan-dakwaan Responden semata-mata sedangkan tiada pernyataan dan/atau dapatan YA Hakim Bicara di dalam alasan penghakiman beliau apakah kewajaran klausa yang dimohon oleh Responden dibenarkan dan apakah faktor pemberat menyebabkan Pemohon selaku bapa kandung dinafikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut sedangkan anak tersebut telah melebihi umur 2 tahun dan tidak menyusu badan.
3. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila memerintahkan bahawa Permohonan Ubah Perintah Interim Hadhanah yang difailkan Responden diluluskan dan hak bermalam Pemohon dengan anak tersebut diubah kepada hak lawatan sahaja sedangkan YA Hakim Bicara sendiri bersetuju bahawa Perintah Interim Hadhanah yang

diputuskan sebelum ini dikekalkan (Perenggan 8 Alasan Penghakiman tersebut).

FAKTA KES

[4] Pemohon adalah bekas suami kepada Responden. Kedua-dua pihak telah bernikah pada 13.10.2020 dan telah bercerai pada 23.8.2023. Hasil perkahwinan kedua-dua pihak telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki bernama Adam Mikhaiel Ikhwan bin Shairiel Ikhwan (Selepas ini disebut sebagai “Anak Tersebut”).

[5] Responden seterusnya melalui Permohonan No.: 2307-H0410-431-0547 telah memfailkan Permohonan Interim Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan Mahkamah pada 24.6.2024, telah mengeluarkan suatu Perintah Interim Hadhanah sebagaimana berikut:

- 1. Mahkamah memerintahkan hak penjagaan anak yang bernama Adam Mikhaiel Ikhwan bin Shairiel Ikhwan diserahkan kepada Pemohon.*
- 2. Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang munasabah dengan anak tersebut dengan dimaklumkan sehari lebih awal kepada Pemohon.*
- 3. Mahkamah memerintahkan Responden selaku bapa kandung kepada anak tersebut diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam setelah anak tersebut berusia 3 tahun sebanyak 2 kali sebulan iaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga dengan di ambil pada hari jumaat jam 6.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 10.00 malam.*
- 4. Mahkamah memerintahkan Hak perayaan Aidilfitri dibahagi sama rata antara Pemohon dan Responden dengan dimulai oleh Responden pada tahun 2025. Anak tersebut diambil oleh Responden pada 27 Ramadan jam 6.00 petang dan dipulangkan pada Pemohon pada hari raya ke-3 (3 Syawal) sebelum jam 10 malam. Manakala pada tahun 2026, anak tersebut diambil oleh Responden pada raya ke-4 (4 Syawal) pada jam 9.00 pagi dan dipulangkan pada Pemohon pada raya ke-9 (9 Syawal) sebelum jam 10 malam. Penggiliran ini sehingga hak jagaan kekal anak tersebut diputuskan.*

5. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada perayaan Aidil Adha dengan dimulai oleh Pemohon pada tahun 2025. Manakala Anak tersebut akan diambil oleh Responden bagi hari Raya Aidil Adha pada 7 Zulhijah jam 6.00 petang dan dipulangkan pada Pemohon pada Hari Raya ke-3 (12 Zulhijah) sebelum jam 10 malam. Penggiliran ini sehingga hak jagaan kekal anak tersebut diputuskan.*
6. *Mahkamah memerintahkan mana-mana pelanggaran terma-terma ini adalah suatu penghinaan terhadap Mahkamah.*

[6] Responden seterusnya melalui Permohonan No.: 2411-H0610-433-0692 telah memfailkan Permohonan Ubah Perintah Interim tersebut dan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25.2.2025 telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara bagi anak yang bernama Adam Mikhael Ikhwan bin Shairiel Ikhwan diserahkan kepada Pemohon.*
3. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah di rumah beralamat No. 33, Jalan SS 7/2, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dimaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon sehari sebelum lawatan.*
4. *Mahkamah memerintahkan Responden dibenarkan membawa keluar anak tersebut sebulan sekali dalam mana-mana hari sabtu atau ahad atau cuti umum bermula jam 10 pagi dan hendaklah dipulangkan sebelum jam 6 petang dengan makluman 1 hari sebelum pengambilan anak tersebut.*
5. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak akses lawatan dan bersama tanpa bermalam dengan anak tersebut bagi hak perayaan Aidilfitri pada hari raya ke-2 (2 Syawal) bermula jam 10.00 pagi sehingga 6.00 petang.*
6. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak akses lawatan dan bersama tanpa bermalam dengan anak tersebut bagi hak perayaan Aidil*

Adha pada hari raya ke-2 (11 Zulhijjah) bermula jam 10.00 pagi sehingga 6.00 petang.

7. *Bahawa perintah ini berkuatkuasa serta merta sehingga kes induk hadhanah didengar secara interparte selesai atau sehingga Mahkamah membuat apa-apa perintah lain.*
8. *Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden menghoormati keinginan anak tersebut sekiranya anak gtersebut memilih untuk bersama-sama dengan mana-mana Pemohon atau Responden pada bila-bila masa tanpa gangguan daripada keluarga Pemohon.*

[7] Pemohon yang tidak berpuashati Perintah Ubah Perintah Interim Hadhanah tersebut telah memfailkan permohonan Semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Prosiding semakan merupakan suatu proses menyemak rekod kes dan kebiasaannya tanpa melibatkan pendengaran daripada kedua-dua belah pihak. Prosiding ini bertujuan untuk Mahkamah membuat pengawasan agar perjalanan tatacara dan juga keputusan sesuatu kes itu berjalan atas landasan undang-undang yang tepat. Sebarang kekhilafan yang wujud dan dikenal pasti akan diperbetulkan melalui prosiding ini. Dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)** Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[9] Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon yang dikemukakan, kami dapati isu utama yang perlu diputuskan dalam

permohonan semakan ini adalah sama ada wujud atau tidak sebarang kekhilafan dalam proses mengeluarkan keputusan Ubah Perintah Hadhanah yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada tarikh 25.2.2025 tersebut.

[10] Isu ini sangat perlu untuk kami teliti bagi mewajarkan Permohonan semakan ini kami berikan pertimbangan sebagaimana panduan yang telah diberikan dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* yang mana dalam kes tersebut Panel Rayuan Selangor di (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) telah membuat rumusan berkenaan kecacatan prosiding yang membolehkan semakan dibuat, antaranya sepertimana berikut;

Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[11] Di samping itu, kami juga dipandu oleh Arahan Amalan No.7 Tahun 2014: “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah*” di para 5 yang menyatakan;

“5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[12] Arahan Amalan ini memberikan panduan bahawa kes-kes yang telah diputuskan hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material

bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalan yang wujud di sini ialah sama ada wujud atau tidak kecacatan yang dimaksudkan dalam kes yang ada dihadapan kami ini?.

[13] Pemohon dalam alasannya menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila meluluskan sepenuhnya permohonan Responden dan menafikan hak bermalam Pemohon dengan anak tersebut sedangkan tiada pernyataan dan/atau dapatan YA Hakim Bicara di dalam alasan penghakimannya apakah kewajaran klausa yang dimohon oleh Responden dibenarkan dan apakah faktor pemberat menyebabkan Pemohon selaku bapa kandung dinafikan hak bersama dan bermalam sedangkan menurut Pemohon tiada perubahan matan dibuktikan berlaku yang memerlukan perintah interim hadhanah diubah. Kekhilafan juga menurut Pemohon berlaku apabila YA Hakim Bicara memerintahkan Permohonan Ubah Perintah Interim Hadhanah Responden diluluskan sedangkan YA Hakim Bicara sendiri bersetuju bahawa Perintah Interim Hadhanah yang diputuskan sebelum ini dikekalkan sebagaimana ulasan YA Hakim Bicara pada perenggan 8 Alasan Penghakimannya.

[14] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 2411-H0610-433-0692 khususnya terhadap Perintah Ubah Perintah Hadhanah yang telah dikeluarkan.

[15] Hasil penelitian kami kepada rekod Kes Permohonan No.: 2411-H0610-433-06928, kami telah menemui beberapa ketidakpatuhan berlaku dan ketidakpatuhan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Tiada sebarang ulasan/dapatan diberikan oleh YA Hakim Bicara dalam penghakimannya khususnya berkenaan dengan kewajaran untuk Perintah Interim Hadhanah berkaitan terma “bermalam” tersebut wajar diubah.

2. Wujud pertentangan (kontra) pada ulasan dalam perenggan [8] Alasan Penghakiman dengan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang mana dalam perenggan [8] YA Hakim Bicara menyatakan “*Bagi menjaga kebajikan anak tersebut, suasana emosi dan pembangunan sosial anak tersebut, perintah interim dikekalkan dan pihak-pihak boleh meneruskan perbicaraan kes induk dalam memberikan keterangan dalam membuktikan kemampuan masing-masing dalam menjaga kebajikan anak tersebut*” sedangkan perintah yang dikeluarkan adalah sebaliknya.

[16] Berdasarkan dapatan di atas, Kami berpuashati bahawa telah berlaku kecacatan yang membawa kepada wujudnya kekeliruan dalam keputusan Ubah Perintah Interim Hadhanah yang telah diberikan. Kegagalan untuk YA Hakim Bicara memberikan ulasan jelas berkenaan kewajaran hak bermalam dalam Perintah Interim Hadhanah tersebut diubah serta kewujudan ulasan/dapatan yang bertentangan dalam alasan penghakiman dan perintah yang dikeluarkan jelas memberi kesan kepada pihak yang terlibat khususnya kepada pihak Pemohon yang tidak mendapat jawapan jelas kepada Perintah Interim yang diubah tersebut.

[17] Sehubungan dengan itu berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah Kami nyatakan di atas, maka Kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa wujud kecacatan dalam keputusan Ubah Perintah Interim Hadhanah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang boleh

menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, kami berpendapat bahawa tindakan yang terbaik adalah untuk tidak mengganggu Perintah Interim Hadhanah yang telah diberikan pada 24.6.2024 tersebut.

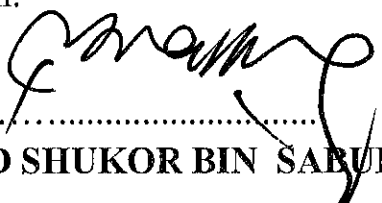
[18] Memandangkan telah wujud fail induk Hadhanah yang telah difailkan oleh pihak Responden melalui Saman No.:2307-H0410-231-0546, kami menggesa untuk pihak-pihak dan juga Mahkamah untuk menyegerakan penyelesaian kes induk Hadhanah tersebut.

KEPUTUSAN

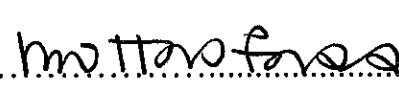
SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Pemohon dan setelah kami meneliti rekod kes Permohonan Ubah Perintah Interim Hadhanah (Permohonan No.: 2411-H0610-433-0692), **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

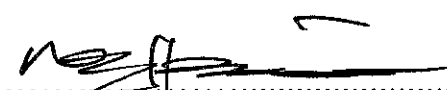
1. Permohonan Semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah Ubah Perintah Interim Hadhanah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada tarikh 25.2.2025 dalam kes Permohonan No.: 2411-H0610-433-0692 **DIBATALKAN**.
3. Perintah asal Interim Hadhanah bertarikh 24 Jun 2024 melalui Permohonan No.: 2307-H0410-431-0547 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

.....

2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

.....

3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.